



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/206/2026  
מס' בקשה: 5/209/2026

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

גרוסמן מיכאל אלימלך  
הרב קוק 38, תל אביב - יפו  
טל': 0544399272

המבקש:

נגד

שגב עופר  
הרב קוק 38, תל אביב - יפו  
טל': 0505245095

המשיב:

## החלטה

1. בקשה למתן צו עשה זמני המורה למשיב לאפשר תיקון מעלית בבית המשותף, המהווה הצמדה משותפת לדירות המבקש והמשיב, על דרך של תכנות המעלית לעצירה בקומת דירת המבקש בבית המשותף.
2. עניינה של הבקשה בבית משותף ברחוב הרב קוק 38 בתל אביב, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 5 בגוש 7467 (להלן - "הבית המשותף").
3. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 26.6.2013, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 5 קומות וכולל 8 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם עם מתן צו רישום הבית המשותף.
4. המבקש, מיכאל גרוסמן (להלן - "המבקש"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, הרישומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 7, אותה רכש בשלהי שנת 2024.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/206/2026  
מס' בקשה: 5/209/2026

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. המשיב, עופר שגב (להלן - "המשיב"), הוא בעלים של 4 דירות בבית המשותף, בכללן דירה דו-מפלסית המצויה בקומות השלישית והרביעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8.

6. בהתאם לצו רישום הבית המשותף ולתקנון המוסכם, לדירת המבקש (תת חלקה 7) ולדירת המשיב (תת חלקה 8) הצמדות משותפות בחלקים שווים, הכוללות: קרקע, מעלית, פיר מעלית, חדר מכוונות מעלית, גג מעל חדר מכוונות מעלית, המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות יב, יג, יד ו-טו (להלן - "המעלית").

7. כנטען בבקשה, "מזה תקופה קיימת במעלית תקלה מהותית" אשר אינה מאפשרת למבקש שימוש במעלית לצורך הגעה לקומת דירתו בבית המשותף. בירור שביצע המבקש עם חברת המעליות 'שינדלר', אשר מתחזקת המעלית, העלה כי לכתחילה (טרם רכש המבקש הדירה בבית המשותף) תוכננה המעלית כך שלא תעצור בקומת דירת המבקש בבית המשותף, וכי המשיב מתנגד לכל פעולה במעלית הקשורה למבקש. פניות המבקש למשיב לתקן המעלית כך שתעצור בקומת דירת המבקש, לרבות תוך נשיאת המבקש בעלות תחזוקת המעלית ממועד זה, הושבו ריקם משלשיטת המשיב הוא הבעלים היחיד של המעלית.

8. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה דנן (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

9. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: עניין קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

10. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/206/2026**  
**מס' בקשה: 5/209/2026**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים, ובכללם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

11. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

12. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.

13. בהתייחס למהות הסכסוך, עניינה של התובענה במחלוקת שניטשה אמנם בין בעלי דירות בבית המשותף, אך בכובעם כשותפים במקרקעין בעניין מעלית המהווה הצמדה משותפת לדירותיהם. לאמור, עניינה ביחסי שיתוף שבין שותפים במקרקעין המוסדרים בפרק ה' לחוק המקרקעין, משנטען לשימוש המשיב בהצמדה המשותפת באופן המונע שימוש המבקש בהצמדה זו, בניגוד להוראות סעיף 31 לחוק המקרקעין (סימן א': יחסי שיתוף, פרק ה': שיתוף במקרקעין).

14. המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות לדון בתביעה שעילתה בפרק ה' לחוק המקרקעין. זאת, במובחן ממקרים שבהם המדובר בהסגת גבול לדירה בבית משותף או לרכוש משותף בבית משותף, כקבוע בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, וכן בשימוש בלתי סביר ברכוש משותף, כהגדרתו בהוראת סעיף 52 בפרק ו' לחוק המקרקעין. אין חולק, כי ההצמדה המשותפת אינה מהווה רכוש משותף אלא חלק מדירות הצדדים שאליהן הוצמד שטח זה. כלשון סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, לאמור: "הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/206/2026  
מס' בקשה: 5/209/2026

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בתובענה דנן, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.

16. יובהר, כי לא מצאתי נחיצות ודחיפות במתן הסעד הזמני המבוקש, חרף העדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה דנן. זאת, בין היתר, משעניינה מתן צו עשה זמני, אשר תכליתו שינוי המצב הקיים כפי שהיה ממועד רכישת המבקש דירתו בבית המשותף (בשלהי שנת 2024), טרם הוגשה תביעה וממילא טרם ניתנה הכרעה סופית בה, ובהינתן השיהוי הניכר בהגשתה, המאיין הטענה להכבדה ולנזק באי מתן הסעד הזמני העולים על הכבדה ונזק שייגרמו למשיב.

17. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות דחיית התובענה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

18. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת למבקש להגיש תובענה מתאימה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכויי תובענה זו. ככל שיעשה כן, יצרף לתובענה ההחלטה דנן.

19. לפנים משורת הדין, הנני להורות השבת אגרת התביעה למבקש.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח שבט תשפ"ו, 5 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו